

1500092-39.2022.8.26.0613

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... ele é conhecido pelo envolvimento com tráfico na cidade, notadamente de que ele pegava ônibus para buscar drogas em cidades vizinhas. Já viu Paulo em locais onde possivelmente ocorre tráfico de drogas.

VANIL DE CARVALHO JÚNIOR, policial militar, em juízo, manifestou-se de maneira próxima ao seu colega de farda. Acrescentou que, na informação recebida pela equipe, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500092-39.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500092-39.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056657/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 23295256 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 167/22/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2056657 - DEL.POL.ITOBI, 167/22/200 - DEL.POL.ITOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO SANCHES AMBROZIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de PAULO SÉRGIO SANCHES AMBROZIO, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta de 10h30min, na Rua Jesus Salvador, altura do n. 1320, bairro Novo Horizonte, na cidade de Itobi, nesta Comarca de Casa Branca, o réu trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma porção, pesando cerca de 41g (quarenta e um gramas), de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu apresentou defesa preliminar às fls. 140/146.

A denúncia foi recebida em 03/06/2022 (fls. 172/174).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa postularam para desclassificação do crime para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo laudo químico toxicológico (fls. 125/127) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

FLÁVIO MARQUES ROCHA, policial militar, em juízo, contou que recebeu informação da investigação da Polícia Civil (policial Marcos Urbano, Dedé) de que três indivíduos haviam tomado um ônibus para adquirir drogas em cidade vizinha e comercializar na cidade de Itobi. Assim, ficou aguardando a chegada do ônibus. Quando os três indivíduos chegaram, eles tentaram fugir para casa de PAULO. Conseguiu abordá-los antes deles chegaram nesta casa e na mochila de PAULO dentro de um tênis localizou uma porção grande de MACONHA. Nunca tinha prendido Paulo anteriormente com algo ilícito, todavia ele é conhecido pelo envolvimento com tráfico na cidade, notadamente de que ele pegava ônibus para buscar drogas em cidades vizinhas. Já viu Paulo em locais onde possivelmente ocorre tráfico de drogas.

VANIL DE CARVALHO JÚNIOR, policial militar, em juízo, manifestou-se de maneira próxima ao seu colega de farda. Acrescentou que, na informação recebida pela equipe, foi relatado que apenas Paulo Sérgio carregaria a droga. Ele morava próximo à rodovia. Ao descer do ônibus, os dois irmãos não demonstraram nervosismo e Paulo passou a andar mais rapidamente. Ao tentar abordá-lo, Paulo saiu correndo. O colega Rocha correu atrás de Paulo e conseguiu abordá-lo. Em revista pessoal, Paulo estava nervoso. Sabe que existem várias denúncias apontando Paulo Sérgio como responsável pelo tráfico local (porcionamento e venda de substâncias para amigos), inclusive ele tem familiares presos. Com Paulo, localizou uma porção de droga e R\$ 142,00 em espécie. Segundo ele, a porção de droga foi comprada em outra cidade por R\$ 180,00 e destinava-se ao consumo pessoal. As denúncias anônimas são feitas por pessoas residentes na cidade. No dia em questão, a informação não foi recebida a partir de um agente do Estado.

MARCOS HENRIQUE BAPTISTA DE MOURA, em juízo, disse que é irmão de Marcos Vinícius e é amigo de Paulo Sérgio por trabalharem juntos na roça há bastante tempo. A mãe dele havia falecido há pouco tempo e, no dia dos fatos, para ele distrair, foram para Caconde passear na casa de sua tia. Em Caconde, a partir do dinheiro de todos, compraram maconha para os três consumirem na roça.

O réu, em seu interrogatório, afirmou que tem 27 anos. Não tem filhos nem dependentes. Mora em Itobi na companhia de seu irmão mais novo de 19 anos.

Completo o ensino médio. Trabalha na roça de cebola, auferindo em média R\$ 800,00 semanalmente. Não é verdadeira a acusação. Foi na casa da tia de seus amigos e pegaram maconha para fumarem. Foram embora correndo da casa da tia deles, pois o tio chegou embriagado. Seus amigos sequer tiveram tempo de pegar os bens. Pegou sua mochila, pagou sua passagem e de seu amigos e, ao chegarem, foi abordado em Itobi pelo policial Vanil. Nunca traficou. Sustenta seu vício a partir de seu trabalho. Seus irmãos quem erraram no passado.

Dessa forma, consoante manifestação de ambas as partes, à luz da prova produzida sobre crivo do contraditório, não há prova segura para condenar o réu pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual desclassifico a conduta para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, no processo penal, a dúvida deve militar em favor do réu. No caso em tela, os elementos apresentados não são suficientes para levar à conclusão de que as drogas apreendidas destinavam-se ao fornecimento a terceiros. É de se notar que a quantidade apreendida (41 gramas de maconha) não é capaz, por si só, de afastar a tese defensiva de que a droga destinava-se ao consumo pessoal.

Daí porque, como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, o réu será condenado pela infração ao art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a reprimenda.

Assim, considerando os bons antecedentes, a primariedade do agente (fls. 29/30) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP e súmula 545 do STJ), fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, suficiente e adequada ao caso em tela, nos termos do art. 28, I da Lei 11.343/06.

Por último, tendo em vista que o réu ficou preso preventivamente de 27/02/2022 a 17/05/2022 (alvará de soltura cumprido às fls. 168/170) e, portanto, já cumpriu pena mais severa que a aqui imposta, aplico o instituto da detração anômala e declaro extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos do art. 66, II da LEP.

Nesse sentido, faz-se mister carrear aos autos julgados do C. STJ e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP):

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, em sede de Recurso Especial. 2. Todavia, a moldura fática delineada na sentença e no acórdão não demonstrou o fim de mercancia, nem afastou de forma incontestada a afirmação do réu de que a droga apreendida destinava-se ao seu consumo pessoal. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na Lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. 4. Não por outro motivo, a prática tem evidenciado que a concepção expansiva da figura de quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito, de cessões altruístas, de consumo compartilhado, de aquisição de drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até de administração de substâncias entorpecentes para fins medicinais. 5. A atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro e o fato de o Brasil possuir, hoje, a terceira maior população carcerária do mundo - segundo o Centro Internacional de Estudos Prisionais - ICPS (International Centre for Prison Studies) - recomendam não desconsiderar as ponderações feitas neste caso concreto de que efetivamente é temerária, também sob essa perspectiva, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papelotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campanha policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como

ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (STJ; REsp 1.769.822; Proc. 2018/0255557-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2163)

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Ministério Público pretende a imposição do regime prisional fechado. Com razão a defesa. Materialidade e autoria indubitáveis. Entretanto, inexistem elementos capazes de comprovar a traficância com a certeza necessária à condenação. Acusado, em ambas as fases da persecução penal, se disse usuário. Condenação fundada em meros e insuficientes indícios. Ausência de visualização de atos de mercancia. Quantidade não é incompatível com o uso. De rigor a desclassificação. Imposta a pena prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses. Hipótese de detração penal anômala. Expedição de alvará de soltura clausulado com observação. Recurso defensivo provido. Recurso Ministerial prejudicado. (TJSP; Apelação Criminal 1503679-30.2020.8.26.0196; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021)

Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Condições fáticas incompatíveis, ademais, com o mero porte de drogas para o uso próprio - Pena reajustada, com a recondução da basal ao mais raso patamar - Aplicação do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 em grau máximo - Regime aberto que melhor se ajusta ao início do cumprimento - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33 § 3º do Código Penal - Penas alternativas que se mostram eficazes para a ressocialização do condenado - Aplicação da detração anômala - Cumprimento da pena - Apelo provido em parte, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação Criminal 1506023-19.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o réu PAULO SÉRGIO SANCHES AMBROZIO, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no 28 da Lei 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas e DECLARAR EXTINTA a punibilidade pelo cumprimento da pena, nos termos da fundamentação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

À vista do resultado ora alcançado pelo julgamento do feito, autorizo o recurso em liberdade.

Transitada em julgado: a) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; b) oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação; c) oficie-se autorizando a incineração das drogas.

Sentença publicada em audiência.

Casa Branca, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA